

1504600-23.2019.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Contou que, após sair da cadeia [esteve presa por tráfico de drogas], precisava de um emprego e uma amiga lhe disse para procurar Cristiam, que era dono da empresa "Tratos". Nessa oportunidade, Cristiam disse que não tinha emprego para lhe oferecer, mas ela deixou o seu telefone; que, após alguns dias, ele ligou e disse que havia uma proposta: ela emprestaria o seu nome para ele, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504600-23.2019.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504600-23.2019.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2288007/2019 - 03º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATA CRISTINA PINATI

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Vistos.

RENATA CRISTINA PINATI, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso, no art. 1º, I e IV, da Lei 8.137/90, por doze vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, porque, segundo a acusação, no período de abril a julho de 2017, na Rua Severo Braga, nº 950, nesta cidade e comarca de Franca, na condição de representante e proprietária da empresa EXATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI, por doze vezes, reduziu tributo (ICMS) do Estado de São Paulo, mediante a prestação de declarações falsas à autoridade fazendária, bem como mediante a utilização de documento que sabia ser falso ou inexato (fls. 298/299).

Segundo consta da peça acusatória, a fiscalização tributária do Estado de São Paulo constatou que a denunciada creditou-se indevidamente do ICMS no montante total de R\$ 90.035,46 no período de abril a julho de 2017, decorrente da escrituração das Notas Fiscais Eletrônicas nº 2906, 2909, 3037, 3042, 3049, 3165, 3173, 3195, 3338,

3340, 3346 e 3353, relativamente à entrada de mercadorias tributadas no estabelecimento, com suporte em documento denominado "Nota Fiscal-Eletrônica", de emissão atribuída a "MIKAEL BARBOSA DE MATOS ou MB DEMATOS CALÇADOS E COUROS - IE 310.635.206.110 - CNPJ 26.719.319/0001-65". Consta, ainda, que tais documentos fiscais foram utilizados pela denunciada para gerar crédito de ICMS e foram escriturados no Livro de Registro de Entradas do Contribuinte, cujos valores foram declarados em Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) de acordo com os documentos de fls. 110/113, sendo que estes foram declarados indevidos em virtude de ter ocorrido a inexistência do estabelecimento e/ou empresa emissora, conforme Processo Administrativo de Constatação de Nulidade da IE constante do Processo/GDOC nº 1000291-750576/2018.

A denúncia foi recebida em 13/11/2020 (fls. 300).

Citada (fls. 304), a acusada apresentou resposta à acusação (fls. 309/332).

Por entender não existir fundamento para absolvição sumária, designou-se audiência para a instrução do feito (fls. 334/335).

A ré destituiu os patronos habilitados para sua defesa, manifestando o desejo para atuação da Defensoria Pública (fls. 364).

Durante a instrução probatória, em audiência realizada aos 03 de agosto de 2021, foram ouvidas as testemunhas Francisco e Mikael (fls. 385/386 e registro audiovisual). Naquela oportunidade, pelas razões expostas no termo respectivo, concedeu-se prazo para que a Defensoria Pública juntasse documentos e indicasse testemunhas; determinou-se a quebra do sigilo bancário da ré para a vinda de seus extratos bancários do período de 2016 a 2018; determinou-se a expedição de ofício à Justiça do Trabalho de Franca, solicitando informações acerca de eventuais reclamações trabalhistas distribuídas contra a empresa Exatos, bem como a identificação do preposto que atuou em tais ações no período de 2016 a 2018; e, por fim, deferiu-se a expedição de ofício à Delegacia Tributária solicitando informações acerca do processo administrativo atinente à empresa "MB de Matos Calçados e Couro", registrado sob nº 1000291-750576/2018, notadamente o resultado do procedimento.

Manifestação da Defensoria Pública às fls. 388, com informação acerca do rol de testemunhas e juntada de novos documentos (fls. 389/408).

Informações sobre os antecedentes de Mikael Barbosa de Matos juntadas às fls. 415/436 e 437/444.

Informações prestadas pela Justiça do Trabalho de Franca às fls. 445/446, apontando a existência de quatro ações propostas em face da reclamada "Exatos", sendo que, nas cópias das atas de audiência, o preposto que sempre esteve presente foi Cristiam Moraes Costa. Foram acostados os documentos pertinentes (fls. 447/449, 450/452, 453/456, 457/460, 461/463, 464/466, 467/469, 470/472).

Certidão de objeto e pé em nome da acusada às fls. 474/475.

Informações extraídas pelo SISBAJUD quanto aos dados bancários da acusada no período de 2016 a 2018 às fls. 476/478.

Resposta do Banco do Brasil às fls. 485/486.

Extratos referentes à conta do Banco Bradesco juntados às fls. 491/495.

Cópia integral do procedimento administrativo de constatação de nulidade da inscrição estadual 310.635.206.110, atribuída a Mikael Barbosa de Matos, instaurado

em razão da constatação da não localização do estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição e de práticas lesivas ao erário, às fls. 500/593.

Manifestação da Defensoria Pública às fls. 603/604, com a juntada de cópia de sentença absolutória proferida pela 1ª Vara Criminal de Franca em processo instaurado com acusações idênticas à deste feito, variando apenas o período (fls. 605/608).

Designou-se nova audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa (fls. 609/610), na qual, realizada aos 11 de agosto de 2022, foram ouvidas as testemunhas Luís Carlos Botelho e Gisele Aparecida Pinati, bem como, ao final, foi interrogado o acusado (fls. 635 e registro audiovisual). A Defensoria Pública desistiu da oitiva da testemunha Cristiam, não intimado (fls. 634).

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Às partes foi concedido prazo para apresentação de alegações finais escritas.

O Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição da acusada (fls. 652/657 e 661/664).

Enfim, os autos vieram à conclusão.

Eis o relato do necessário.

Decido.

Sem preliminares a dirimir, passo diretamente ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é improcedente.

O Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 4.122.483-8 (fls. 12/15) descreve o ilícito tributário que embasa a denúncia, consistente em aproveitamento indevido de crédito de ICMS, em razão da utilização, para tal fim, de notas fiscais falsas. Do que ali consta, o contribuinte "EXATOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS - EIRELI", representado pela acusada, creditou-se indevidamente do ICMS no montante total de R\$ 90.035,46, no período de abril a julho de 2017, decorrente da escrituração de doze Notas Fiscais Eletrônicas, relativamente à entrada de mercadorias tributadas no estabelecimento, emitidas por "MIKAEL BARBOSA DE MATOS OU MB DE MATOS CALÇADOS E COURO", notas estas posteriormente declaradas inidôneas, por constatação de inexistência do estabelecimento e/ou empresa.

Os termos inseridos no referido AIIM são corroborados pelo relato da testemunha Francisco Sobreira Netto, agente fiscal de rendas, que, em juízo, descreveu o trabalho realizado pelo fisco estadual. Em síntese, relatou que, recebida solicitação por parte da área de inteligência para verificação da empresa "Mikael" em razão da constatação da emissão de grande quantidade de notas fiscais em um mesmo exercício e nenhum recebimento delas, apurou-se que a empresa "Mikael" havia apontado endereço fictício e, feito cruzamento de dados, foi possível verificar a emissão de notas fiscais para a empresa "Exatos". Disse que não teve contato físico com nenhum representante da empresa "Exatos" ou "Mikael", mas teve contato com o contabilista Luís Carlos Botelho, que teria prestado serviços à empresa "Exatos". Negou conhecer a acusada.

Pese embora a acusada conste como única quotista da empresa "Exatos" a partir de 26/12/2016, conforme informações registradas junto à JUCESP (fls. 407/408 e 391), o que, à primeira vista, leve ao entendimento de que estaria envolvida com o crime tributário aqui apurado, o que foi colhido ao longo da instrução processual não permite conclusão segura quanto à sua participação do delito.

Do que foi averiguado, a acusada, em verdade, parece ter servido de “laranja” para o real proprietário da empresa “Exatos”, Cristiam Moraes Costa, o qual, vale dizer, encontra-se em paradeiro desconhecido, não tendo sido encontrado para prestar depoimento neste feito (fls. 634).

Constato, de início, que se imputa à acusada ilícito tributário consistente em sonegação de tributo na ordem de R\$ 90.035,46, valor que teria sido indevidamente creditado do ICMS devido pela empresa “Exatos”. Em que pese o aproveitamento do crédito se dar pela pessoa jurídica, certo é que a pessoa física por detrás da empresa se beneficia da operação ilícita.

Se a acusada fosse, de fato, a dona da empresa sonegadora, é certo que a apropriação indevida em face do fisco estadual se refletiria em seu patrimônio. Ocorre que não se apurou qualquer sinal de riqueza por parte da acusada. Ao contrário, a sua movimentação financeira entre os anos de 2016 e 2017 apontam operações modestas, absolutamente incompatíveis com a infração penal que lhe é atribuída.

Associado a tal fato, tem-se o relato da testemunha Mikael Barbosa Matos, representante da empresa “Mikael Barbosa de Matos ou MB de Matos Calçados e Couros”, emitente das notas fiscais frias para a empresa “Exatos”. Do teor de suas declarações, conclui-se ser pessoa simples, que, igualmente, teria sido utilizada por terceiro para a prática de ilícitos tributários.

Indagado em juízo, Mikael apresentou desconhecimento acerca da emissão das notas fiscais falsas que ensejaram o crédito tributário indevido para a empresa “Exata”. Disse que abriu a empresa “Mikael Barbosa de Matos ou MB de Matos Calçados e Couros” com o objetivo de promover movimentação financeira a partir de obras que ele realizava, a fim de construir score junto ao mercado de crédito tendo em vista o financiamento de uma moto e um veículo, mas asseverou não ter ciência sobre a emissão de notas frias. Asseverou nunca ter feito negócios com a acusada Renata Cristina Pinati ou com a empresa “Exata”. Disse, ainda, que quando ficou sabendo desta situação, já se encontrava no cárcere. Contou que abriu a empresa com um homem, que lhe foi apresentado por um conhecido, mas não soube dizer o seu nome, esclarecendo que assinou alguns papeis, mas sem ler, confiando no rapaz, além de ter emprestado os seus documentos pessoais, lembrando de ter ido ao cartório em uma oportunidade fazer reconhecimento de firma. Disse não ter recebido qualquer contraprestação deste homem pela ajuda emprestada no processo de abertura da empresa. Não reconheceu a acusada, quando lhe apresentada pelo vídeo.

Há, ainda, as declarações da testemunha Luís Carlos Botelho, contabilista da empresa “Exatos”. Indagado sobre quem seria, de fato, o proprietário da empresa “Exatos”, respondeu que costumava pegar a documentação pertinente ao seu trabalho com o Sr. Cristiam, que se apresentava como gerente da empresa. Disse ter ciência a respeito da alteração do contrato social que transferiu as quotas da empresa para a Sra. Renata e contou que foi Cristiam quem lhe pediu que fizesse a dita alteração. Asseverou, contudo, jamais ter tido qualquer tipo de contato com a Sra. Renata, seja por telefone, seja por meio eletrônico, e que jamais viu a Sra. Renata na sede da empresa. Disse que a Sra. Renata jamais pagou nada a ele; que costumeiramente quem efetuava o depósito de sua remuneração era o setor financeiro da empresa. Disse, por fim, desconhecer qualquer vínculo entre Renata e Cristiam.

O relato do contabilista acima descrito corrobora o raciocínio esposado, sendo mais uma evidência no sentido de que a acusada nunca participou das operações cotidianas da empresa, justamente porque, apesar do título jurídico de sócia, jamais atuou nessa qualidade, a qual, de fato, pertencia a Cristiam, quem, segundo a testemunha, teria solicitado as providências para a transferência das quotas sociais para Renata.

Tem-se, ainda, o depoimento da testemunha Gisele Aparecida Pinati, que se apresentou como irmã da acusada. Disse que a acusada jamais foi empresária e que nunca teve patrimônio. Asseverou que a situação financeira delas sempre foi muito difícil, que elas sempre foram muito pobres. Disse que conhece Cristiam de nome, mas que nunca o viu pessoalmente. Contou que, em agosto do ano passado, Cristiam ligou querendo que Renata assumisse tudo porque “se ela entregasse ele, a linha que ela estava puxando era muito grande”. Disse que já ouviu falar sobre a empresa “Exatos”, mas que sua irmã jamais foi dona dessa empresa.

Por fim, a versão da acusada Renata Cristina Pinati, que, ao ser interrogada, negou os fatos que lhe são imputados. Disse não entender nada “dessas coisas”. Contou que, após sair da cadeia [esteve presa por tráfico de drogas], precisava de um emprego e uma amiga lhe disse para procurar Cristiam, que era dono da empresa “Tratos”. Nessa oportunidade, Cristiam disse que não tinha emprego para lhe oferecer, mas ela deixou o seu telefone; que, após alguns dias, ele ligou e disse que havia uma proposta: ela emprestaria o seu nome para ele, para que ele pudesse abrir uma fábrica, em troca de um salário por mês enquanto ele usasse o nome dela. Ele justificou a proposta dizendo que estava se separando da esposa e que não queria colocar o nome dele na fábrica para não ter que dividir com ela quando do divórcio. Disse que, a partir de um dado momento, parou de receber os pagamentos e recebeu intimação para ir à Delegacia em razão de algumas dívidas da empresa. Diante disso, conseguiu falar com Cristiam e ele respondeu que a fábrica não tinha dado certo, mas que para ela ficar tranquila porque ele mandaria o advogado dele resolver o problema. Disse que, enquanto estava presa na Penitenciária de Guariba, apareceram três advogados, mas que ela apenas se recorda daquele de nome “Júnior”, em dois momentos: primeiro para tirar o nome dela da empresa e passar novamente para Cristiam; segundo, para tentar convencê-la a assumir a responsabilidade nesse processo que eles fariam a defesa dela e conseguiriam o regime semiaberto. Disse que ela não quis, pois não havia feito nada de errado. Contou, ainda, que recebeu ameaças de Cristiam, que disse para ela ficar quieta e deixar os advogados dele a defenderem, pois, caso contrário, jogaria tudo nas costas dela. Asseverou que ela, Renata, nunca procurou por esses advogados.

A versão da acusada é crível e encontra respaldo no conjunto probatório, pelo que merece total credibilidade.

Das declarações da acusada e de sua irmã, infere-se que são pessoas simples, mais uma circunstância que torna duvidosa a prática de delito tributário de grande repercussão jurídica e econômica pela acusada, visto que o crime em questão demanda expertise que evidentemente a ré não ostenta.

Por tudo quanto fundamentado, não é possível concluir pela participação da acusada no ilícito descrito na denúncia, visto inexistir qualquer elemento que demonstre ter ela se beneficiado de algum modo do crime em questão, sendo certo que todo o apurado aponta para a hipótese de típico caso de “laranja”.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para absolver a ré RENATA CRISTINA PINATI dos fatos ali descritos, o que faço com fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 02 de setembro de 2022.

LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA